

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Plataforma de Agendamiento de Exámenes de Laboratorio Clínico

Vigente a partir de: [Fecha] Última actualización: [Fecha]

1. INFORMACIÓN GENERAL

Esta Política de Privacidad establece los términos y condiciones bajo los cuales [NOMBRE DE LA EMPRESA] recopila, utiliza, almacena y protege la información personal de nuestros usuarios, en cumplimiento con:

- Ley Especial de Protección de Datos Personales de El Salvador (Decreto Legislativo No. 133)
- Ley de Protección al Consumidor de El Salvador
- Código de Salud de El Salvador
- Normas del Ministerio de Salud sobre confidencialidad médica
- Principios de protección de datos de Centroamérica

Responsable del tratamiento: [NOMBRE DE LA EMPRESA] **Registro ante CNDP:** [Número de registro]

Contacto del Oficial de Protección de Datos: privacidad@[empresa].com

2. DATOS PERSONALES QUE RECOPIAMOS

2.1 Datos de identificación personal

- Nombres y apellidos completos
- Número de Documento Único de Identidad (DUI) o documento equivalente
- Fecha de nacimiento
- Sexo y género
- Estado civil
- Fotografía (opcional, para verificación de identidad)

2.2 Datos de contacto

- Números de teléfono (móvil y fijo)
- Direcciones de correo electrónico
- Dirección física completa
- Redes sociales (opcional)

2.3 Datos médicos y de salud

- Historial de exámenes de laboratorio
- Resultados de análisis clínicos
- Información sobre patologías o condiciones médicas relevantes
- Medicamentos que consume actualmente
- Alergias y reacciones adversas
- Datos biométricos (cuando sea necesario)
- Información sobre médicos tratantes
- Número de expediente clínico

2.4 Datos económicos y de pago

- Información de tarjetas de crédito/débito (encriptada)
- Historial de pagos y transacciones
- Datos de facturación
- Información de seguros médicos

2.5 Datos técnicos y de navegación

- Dirección IP
- Tipo de navegador y dispositivo
- Cookies y tecnologías similares
- Logs de acceso y actividad en la plataforma
- Geolocalización (cuando sea autorizada)

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

3.1 Prestación del servicio principal

- Agendamiento y gestión de citas para exámenes de laboratorio
- Procesamiento y entrega de resultados médicos
- Comunicación sobre servicios médicos
- Facturación y cobranza
- Atención al cliente y soporte técnico

3.2 Finalidades legales y regulatorias

- Cumplimiento de obligaciones ante el Ministerio de Salud
- Reportes epidemiológicos cuando sea requerido por ley
- Auditorías de calidad médica
- Investigaciones médicas autorizadas por autoridades competentes

3.3 Finalidades comerciales (con consentimiento expreso)

- Envío de promociones y ofertas personalizadas
- Investigación de mercado
- Desarrollo de nuevos servicios
- Programas de fidelización

3.4 Seguridad y prevención

- Prevención de fraudes
- Seguridad de la plataforma
- Verificación de identidad
- Investigaciones internas de seguridad

4. FUNDAMENTOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO

- **Ejecución contractual:** Para prestación de servicios médicos contratados
- **Consentimiento:** Para finalidades comerciales y opcionales
- **Obligación legal:** Cumplimiento de normativas sanitarias
- **Interés vital:** Situaciones de emergencia médica
- **Interés legítimo:** Seguridad y mejora de servicios (previa evaluación de proporcionalidad)

5. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS

En cumplimiento con la legislación salvadoreña, usted tiene derecho a:

5.1 Derechos de acceso e información (ARCO)

- **Acceso:** Conocer qué datos personales tenemos sobre usted
- **Rectificación:** Corregir datos inexactos o incompletos
- **Cancelación:** Solicitar eliminación de datos cuando no sean necesarios
- **Oposición:** Oponerse al tratamiento para finalidades específicas

5.2 Derechos adicionales

- **Portabilidad:** Recibir sus datos en formato estructurado
- **Limitación:** Restringir el tratamiento en casos específicos
- **Información:** Conocer el origen y destino de sus datos
- **Revocación:** Retirar consentimientos otorgados previamente

5.3 Ejercicio de derechos

Para ejercer sus derechos, puede:

- Enviar solicitud a: derechos@[empresa].com
- Presentarse en oficinas con identificación oficial
- Utilizar formulario web en sección "Protección de Datos"
- **Tiempo de respuesta:** Máximo 15 días hábiles

6. COMPARTIR INFORMACIÓN CON TERCEROS

6.1 Compartir permitido por ley

- **Profesionales médicos:** Médicos tratantes con autorización del paciente
- **Autoridades sanitarias:** Ministerio de Salud en casos requeridos por ley
- **Proveedores de servicios:** Empresas que procesan pagos, envían resultados (bajo contrato de confidencialidad)
- **Seguros médicos:** Con autorización expresa del titular

6.2 Compartir con consentimiento

- **Familiares autorizados:** Personas designadas por el paciente
- **Investigación médica:** Instituciones académicas (datos anonimizados)
- **Servicios complementarios:** Farmacias, centros médicos asociados

6.3 Transferencias internacionales

Cualquier transferencia de datos fuera de El Salvador requiere:

- Consentimiento expreso del titular
- Garantías de protección equivalente
- Autorización de la Comisión Nacional de Datos Personales cuando corresponda

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD

7.1 Medidas técnicas

- Encriptación de datos sensibles (AES-256)
- Certificados SSL/TLS para transmisión
- Firewalls y sistemas de detección de intrusos
- Backups automáticos cifrados
- Autenticación de dos factores
- Anonimización para análisis estadísticos

7.2 Medidas organizacionales

- Personal capacitado en protección de datos
- Acuerdos de confidencialidad con empleados
- Auditorías periódicas de seguridad
- Procedimientos de respuesta a incidentes
- Controles de acceso basados en roles
- Registro de actividades de procesamiento

7.3 Medidas físicas

- Centros de datos con acceso restringido
- Sistemas de videovigilancia
- Control biométrico de accesos
- Destrucción segura de documentos físicos

8. RETENCIÓN DE DATOS

8.1 Datos médicos

- **Resultados de laboratorio:** 10 años (según Código de Salud)
- **Historial clínico:** Permanente para continuidad asistencial
- **Datos de contacto médico:** Durante relación contractual + 2 años

8.2 Datos administrativos

- **Información de facturación:** 7 años (según normativa fiscal)
- **Datos de navegación:** 12 meses
- **Registros de acceso:** 6 meses

8.3 Criterios de eliminación

- Cumplimiento de plazos legales
- Solicitud de cancelación del titular
- Finalización de finalidades que justificaron la recopilación
- Cese de actividades comerciales

9. COOKIES Y TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO

9.1 Tipos de cookies utilizadas

- **Esenciales:** Funcionamiento básico de la plataforma
- **Analíticas:** Mejora de rendimiento y experiencia
- **Publicitarias:** Marketing personalizado (con consentimiento)
- **Redes sociales:** Integración con plataformas externas

9.2 Gestión de cookies

- Panel de configuración disponible
- Opción de rechazar cookies no esenciales
- Información sobre cookies de terceros
- Instrucciones para gestión desde el navegador

10. MENORES DE EDAD

10.1 Protección especial

- Prohibido recopilar datos de menores de 14 años sin consentimiento parental
- Verificación de edad en registro
- Consentimiento específico para servicios médicos a adolescentes
- Protección reforzada para datos sensibles de menores

10.2 Servicios médicos para menores

- Autorización de padres o tutores legales
- Acompañamiento durante procedimientos
- Comunicación de resultados a representantes legales
- Respeto al derecho de confidencialidad según edad y madurez

11. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

11.1 Compromiso de notificación

En caso de violación de datos personales:

- Notificación a la Comisión Nacional de Datos Personales (72 horas)
- Comunicación a titulares afectados (72 horas si hay alto riesgo)
- Medidas correctivas inmediatas
- Informe detallado de causas y soluciones

11.2 Canal de denuncias

- Email: seguridad@[empresa].com
- Teléfono de emergencia: [Número 24/7]
- Formulario web confidencial

12. CAMBIOS EN LA POLÍTICA

12.1 Actualizaciones

- Notificación previa de cambios sustanciales (30 días)
- Versiones históricas disponibles
- Resumen de modificaciones principales
- Solicitud de nuevo consentimiento cuando sea requerido

12.2 Comunicación de cambios

- Email a usuarios registrados
- Aviso prominente en la plataforma
- Notificación push en aplicación móvil

13. CONTACTO Y ATENCIÓN

13.1 Oficial de Protección de Datos

Nombre: [Nombre del DPO] **Email:** dpo@[empresa].com **Teléfono:** [Número directo] **Horario:** Lunes a viernes, 8:00 AM - 5:00 PM

13.2 Autoridades de control

Comisión Nacional de Datos Personales (CNDP)

- Dirección: Centro de Gobierno, San Salvador
- Teléfono: 2205-7000
- Email: info@cndp.gob.sv

Defensoría del Consumidor

- Teléfono: 128 (línea gratuita)
- Web: www.defensoria.gob.sv

14. DISPOSICIONES FINALES

Esta política complementa nuestros Términos y Condiciones de Uso y forma parte integral del contrato de servicios. En caso de conflicto entre esta política y la legislación salvadoreña, prevalecerá siempre la ley aplicable.

Legislación aplicable: Leyes de la República de El Salvador **Jurisdicción:** Tribunales de El Salvador

Declaración de cumplimiento: Esta política ha sido elaborada en estricto cumplimiento con la legislación vigente de El Salvador sobre protección de datos personales y normativas sanitarias.

Al utilizar nuestros servicios, usted confirma haber leído, entendido y aceptado esta Política de Privacidad.

Fecha de elaboración: [Fecha] **Próxima revisión programada:** [Fecha + 12 meses]